

# **ABI CONSULTING SARL**

**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ASSOCIE UNIQUE**

**AU CAPITAL DE 300.000 DIRHAMS**

**SIEGE SOCIAL : N° 33, IMMEUBLE F, RÉSIDENCE AL ALAWAILE, ANGLE AVENUE HASSAN II  
ET BD GHAZZA, TEMARA-**

## **STATUTS**

Enregistrer au Fiduciaire CMCC SARL  
par Mr. Kabir Mohammed - RC . 113887  
CR: 15.75.6.....RE: 2850016.95/2/25  
MT: 3.20.....Le: 21/05/2025

### **LE(S) SOUSSIGNE(S) :**

- M. AHMED BEN HAMMOU de nationalité marocaine, résident à IMM A APPT 10 RUE MOHAMED TRIKI INTELAK3 AGDAL RABAT, titulaire de la CIN N° P240883.

**Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société à Responsabilité Limitée Associé Unique.**

## **TITRE I : FORME – DENOMINATION - OBJET - SIEGE – DUREE**

### **ARTICLE 1 - FORME**

Il est formé entre les soussignés une société à responsabilité limitée d'associé unique régie par les lois en vigueur au Maroc et les présents Statuts. Il pourra être transformé en autre forme juridique d'un commun accord entre les associés au cas de SARL ou d'un seul accord de l'associé unique.

### **ARTICLE 2 - DENOMINATION**

La dénomination de la société est : **ABICONSULTING SARL AU**

### **ARTICLE 3 : OBJET**

La société a pour objet soit pour elle-même, soit pour le compte des tiers :

Principalement :

- Bureau d'Études, Enquêtes, Conseils, Formations.
- Assistance technique
- Plus généralement : toutes opérations Commerciales, Industrielles, Mobiliers, Immobiliers et Financiers se rattachant directement ou indirectement à l'un quelconque des objets précités ou tous objets connexes ou similaires et susceptibles d'en favoriser le développement de la société.

### **ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé à : **N° 33, IMMEUBLE F, RÉSIDENCE AL ALAWAILE, ANGLE AVENUE HASSAN II  
ET BD GHAZZA, TEMARA -**

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville, à toute autre ville du Royaume ou à l'étranger par une simple décision de la gérance en accomplissement les formalités juridiques requises en cette matières et en la notifiant aux associées par lettre recommandée.

### **ARTICLE 5 - DUREE**

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

## **TITRE II : APPORTS - CAPITAL**

### **ARTICLE 6- APPORTS**

Les associés font apports à la société chacun d'une somme en numéraire, ils sont aux noms des associés actuels à savoir :

- M. BEN HAMMOU AHMED la somme de : Trois Cent mille dirhams 300.000,00 DH

### **ARTICLE 7- CAPITAL**

Le capital social est fixé à la somme de 300.000,00 DH divisé en 3000 parts sociales de 100,00 DH chacune, attribuées en totalité par MR AHMED BEN HAMMOU 3000 parts 100% du capital.

### **ARTICLE 8 : AUGMENTATION DE CAPITAL**

Le capital social, peut, en vertu d'une décision de nature extraordinaire des associés, être augmenté en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en espèces ou par l'incorporation au capital de tout ou partie des réserves, primes ou bénéfices soit par la création de parts nouvelles, soit par l'élévation de la valeur nominale des parts sociales existantes. Les parts représentatives d'une augmentation de capital doivent être entièrement souscrites, libérées et réparties à la création.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraires, les fonds devront être déposés dans les huit jours de leur réception, par les personnes qui les ont reçus, dans un compte bloqué. Ils seront retirés par un mandataire de la société après établissement du certificat du dépositaire.

En cas d'augmentation de capital par apport en nature, le procès-verbal de l'assemblée générale doit mentionner l'évaluation de chaque apport, au vu d'un rapport annexé à ce procès-verbal établi par un commissaire aux apports, choisi parmi la liste des commissaires aux comptes inscrits à l'ordre des experts comptables et désigné par le président du tribunal, statuant en référé, à la demande des cogérants.

### **ARTICLE 9 : REDUCTION DE CAPITAL**

La réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés. Elle ne peut être décidée qu'à la majorité requise pour les modifications statutaires.

En cas d'existence de commissaire aux comptes, le projet de réduction du capital lui est communiqué quarante-cinq jours avant la date de l'assemblée générale. Celui-ci fait connaître à l'assemblée son appréciation sur les causes et conditions de la réduction.

Lorsque la réduction du capital n'est pas motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure au dépôt au greffe du procès-verbal de délibération, peuvent former opposition à la réduction du capital dans le délai de trente jours dudit dépôt. L'opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire et portée devant le tribunal.

### **ARTICLE 10 : PARTS SOCIALES**

Les parts sociales représentent la contrepartie d'un apport en numéraires ou en nature.

Elles ne peuvent représenter un apport en industrie. Toutefois, lorsque l'objet de la société porte sur l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale, apportés à la société ou créés par elle à partir d'éléments corporels ou incorporels qui lui sont apportés en nature, l'apporteur en nature peut apporter son industrie lorsque son activité principale est liée à la réalisation de l'objet social. En contrepartie, il se verra remettre des parts d'industrie, non représentatives de part de capital. Ces parts d'industrie participeront aux bénéfices. Leur contribution aux pertes ne pourra être, dans tous les cas, supérieure à celle de l'associé qui a le moins apporté.

### **ARTICLE 11 : REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES**

Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement consenties.

## **ARTICLE 12 : TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES**

Toute cession de parts sociales doit être constatée par un acte sous seing privé ou notarié.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, conjoints, parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement. Elles sont également, librement transmissibles par voie de succession.

Les parts ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

## **ARTICLE 13 : INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES**

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la société ; à défaut d'entente, il appartient à la partie la plus diligente de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société.

## **TITRE III : ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE**

### **ARTICLE 14 : NOMINATION DUREE ET POUVOIRS DE LA GERANCE**

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personne physique, associés ou non, le ou le gérant est nommé par une décision collective statuant à la majorité des trois-quarts du capital social pour une durée, limitée ou non.

La gérance jouit vis-à-vis des tiers, sans aucune exception ou réserve, des pouvoirs les plus étendus pour signés et agir au nom de la société et accomplir tous actes relatifs à son objet, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

Le gérant de la société est nommé par un PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.

### **ARTICLE 15 : REMUNERATION DE LA GERANCE**

A titre de rémunération de ses fonctions, la gérance peut recevoir un traitement fixe ou proportionnel, déterminé par décision des associés représentant la totalité des parts sociales.

### **ARTICLE 16 : CESSATION DES FONCTIONS DU GERANT**

Tout gérant. Associé ou non, dans les statuts, est révocable par décision collective des associés (en cas de pluralité d'associés) représentant au moins trois quarts des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages intérêts. En outre un gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura à nommer un ou plusieurs autres gérants, à la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues à l'article 21 ci-après.

### **ARTICLE 17 : RESPONSABILITE DE LA GERANCE**

Sauf disposition contraire de la décision qui les nomme, Les gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Le ou les gérants peuvent d'un commun accord et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.

Le ou les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants sont coopérés aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

#### **ARTICLE 18 : COMMISSAIRES AUX COMPTES.**

Un ou plusieurs commissaires aux comptes être nommées. Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Les commissaires aux comptes sont désignés pour trois exercices.

### **TITRE IV : DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES**

#### **ARTICLE 19 : DROIT SUR LES BENEFICES, LES RESERVES ET LE BONI DE LIQUIDATION.**

Sans préjudice du droit au remboursement du capital non amorti qu'elle représente, chaque part de capital donne un droit égal dans la répartition des bénéfices, des réserves, et du boni de liquidation. Les droits attachés aux parts d'industrie sont définis lors de leur création.

#### **ARTICLE 20 : DROIT D'INTERVENTION DANS LA VIE SOCIALE**

Outre les droits par ailleurs reconnus dans les présents statuts :

Tout associé peut participer personnellement aux décisions collectives d'associés ou, s'il s'agit d'assemblées, s'y faire représenter par un mandataire, associé ou conjoint.

L'associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

### **TITRE V : DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES**

#### **ARTICLE 21 : NATURE DES DECISIONS**

Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.

#### **ARTICLE 22 : DECISIONS DE NATURE ORDINAIRE**

Les décisions collectives de nature ordinaire ont notamment pour objet :

- De donner à la gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui lui ont été conférés ;
- De statuer sur les comptes d'un exercice et sur l'affectation et la répartition des bénéfices ;
- D'examiner les conventions réglementées.
- Et, d'une manière générale, de se prononcer sur toutes les questions autres que celles réputées de nature extraordinaire.

#### **ARTICLE 23 : DECISIONS DE NATURE EXTRAORDINAIRE**

Les décisions collectives de nature extraordinaire sont celles appelées à se prononcer sur toutes questions comportant modification des statuts et notamment la transformation, la prorogation, la dissolution anticipée de la société, l'agrément des cessions et la transmission de parts sociales.

Les décisions collectives extraordinaires emportant modification des statuts ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Par dérogation à la règle ci-dessus énoncée, notamment :

- Doit être adoptée avec l'accord unanime des associés, toute décision de transformation en société en nom collectif ;
- Doit être adoptée avec l'accord unanime des futurs associés commandités et à la majorité des trois-quarts des futurs associés commanditaires, toute décision de transformation en société en commandite simple ou par actions ;
- Doit être adoptée à la majorité des associés représentant les trois-quarts du capital du capital social, toute décision portant agrément des cessions et transmissions de parts sociales ;
- Doit être adoptée avec l'accord unanime des associés, toute décision d'augmentation de capital par élévation de la valeur nominale des parts sociales ;

#### **ARTICLE 24 : CONVOCATION**

Les assemblées d'associés sont convoquées au siège social ou en tout endroit de la même préfecture ou province du siège social, quinze jours au moins avant la réunion, par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de chaque associé, indiquant l'ordre du jour qui, sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, doit être libellé de telle sorte que son contenu et sa portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

La convocation est faite par la gérance et, en cas de carence de la gérance, par le commissaire aux comptes s'il en existe un ou par un mandataire désigné spécialement par ordonnance du président du tribunal statuant en référé sur demande d'un associé.

#### **ARTICLE 25 : PROCES-VERBAUX DES DECISIONS**

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui mentionne la date et le lieu de la réunion, les prénoms, nom et qualité du président, les prénoms, noms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des délibérations, les projets de résolutions soumises au vote et le résultat du vote.

En cas de consultation écrite, il est fait mention dans le procès-verbal des modalités de cette consultation. La réponse de chaque associé est annexée au procès-verbal.

Les procès-verbaux sont établis et signés par le président. Ils sont inscrits et enliassés dans un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé conformément aux prescriptions légales.

#### **ARTICLE 26 : EFFETS DES DECISIONS**

Les décisions collectives régulièrement prises obligent les associés, même absents, dissidents ou incapables.

### **TITRE VI : EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS**

#### **ARTICLE 27 : EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX**

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1<sup>er</sup> Janvier et finit le 31 décembre.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire de la société ainsi que les états de synthèse et établit un rapport de gestion sur la situation de la société.

#### **ARTICLE 28 : AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

Le résultat de l'exercice correspond à la différence entre les produits et les charges de l'exercice après déduction des amortissements et des provisions.

Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées les sommes à porter en réserve en application de la loi, et en particulier à peine de nullité de toute délibération contraire, une somme correspondant à un vingtième pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le cinquième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

L'assemblée générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

### **TITRE VII : TRANSFORMATION – DISSOLUTION – LIQUIDATION**

#### **ARTICLE 29 : TRANSFORMATION DE LA SOCIETE**

La transformation de la société en une société d'une autre forme peut être décidée par les associés statuant aux conditions de majorité prévues par la loi. Toutefois, la transformation de la société en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts de la société. La décision de transformation est précédée, obligatoirement, du rapport d'un commissaire aux comptes sur la situation de la société.

La transformation de la société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle

#### **ARTICLE 30 : DISSOLUTION - LIQUIDATION**

La société est dissoute à l'arrivée du terme (à défaut de prorogation), en cas de réalisation ou d'extinction de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut être décidée à tout moment par des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce. La mention "société en liquidation" doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

## **TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES**

### **ARTICLE 31 - CONTESTATIONS**

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mêmes au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social.

A cet effet, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort des tribunaux du siège social et toutes assignations ou significations sont régulièrement délivrées à ce domicile ; à défaut d'élection de domicile, les assignations et les significations sont valablement faites au Secrétariat Greffe du tribunal compétent du lieu du siège social.

### **ARTICLE 32 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE**

La présente société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce. Jusqu'à cette date, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicables aux obligations et contrats.

### **ARTICLE 33 – GREFFE DU TRIBUNAL**

Les statuts seront déposés au greffe du tribunal de première instance du TEMARA.

### **ARTICLE 34 - FRAIS**

Les frais, droits et honoraires du présent acte et de leurs suites seront supportés par la société, inscrits en immobilisation en non-valeurs et amortis avant toute distribution de bénéfices.

### **ARTICLE 35 – FORMALITES-POUVOIRS**

Tous pouvoirs sont conférés aux porteurs d'expéditions, originaux, copies ou extraits conformes des pièces constitutives, à l'effet d'accomplir toutes formalités prescrites par la loi.



عن الرئيس ويتصرف  
عبد العزيز أوجلالة  
P. Le Président et par Délégation  
Abdelaziz AJOUGHLAL



Direction Générale des Impôts

شهادة التسجيل

ATTESTATION D'ENREGISTREMENT

Direction régionale : DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DE RABAT

Bureau d'enregistrement : BUREAU D'ENREGISTREMENT ET DU TIMBRE - SKHIRAT - TEMARA

المديرية الجهوية :

مكتب التسجيل :

Débiteurs principaux :

المدينون الرؤساء :

|                                                                                                                            |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| رقم التعريف الضريبي / البطاقة الوطنية<br>للتعريف / بطاقة الإقامة / جواز السفر<br>Identifiant Fiscal / CIN / CE / PASSEPORT | الاسم العائلي والشخصي / العنوان التجاري<br>Nom et Prénom / Raison Sociale |
| 45934502                                                                                                                   | ABI CONSULTING SARL                                                       |

Nature de l'acte :

طبيعة العقد :

|                           |
|---------------------------|
| الاتفاقيات<br>Conventions |
| STATUTS MIS A JOUR        |

| Références de l'enregistrement                                                                             | Informations de paiement                                                                                                                              | تفاصيل الاداء |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| N° Registre Entrée : 202500169512125<br>Date de l'enregistrement : 20/05/2025<br>N° Copie Archivée : 16484 | Référence de paiement : 7011310398254<br>N° Ordre Recette : 15756/2025<br>Montant des droits acquittés : 380 DIRHAMS<br>Date de paiement : 21/05/2025 |               |

Date d'édition : 23/05/2025

بتاريخ

Visa de l'administration fiscale

خاتم إدارة الضرائب



Code de vérification sur le site [www.tax.gov.ma](http://www.tax.gov.ma) : 70d1a124bcc739

رمز التحقق على الموقع

